

5) 장기 공매보류 물건 관리 불철저

- 「압류재산 매각업무요강」 제37조(공매의 중지) 제3항 및 제4항에 따르면 관서의 장이 체납처분 집행정지·체납액 일부납부 등 일정한 사유에 해당되어 공매의 보류 또는 속행을 요청한 경우 그에 따라 업무를 진행하도록 되어 있고,
 - 「같은 요강」 제91조(협의사항)에 따르면 필요한 경우 해당 관서의 장과 협의하여 공매 처리하여야 한다고 되어 있음
 - 또한, 장기간 공매 보류 중인 물건에 대해서는 정기적으로 분기별 1회 (매 분기말 10일 이내) 압류등기 말소 여부나 체납세액 유무를 확인하는 방법으로 공매보류(협의) 사유 해소 여부를 점검하고
 - 그 결과에 따라 위임관서와 공매 속행 여부 협의 후 공매에 착수하거나 공매를 해제함으로써 장기보류(협의) 물건을 해소하여야 함¹⁾
- 그런데, 강원지역본부의 공매보류 물건 중 2017년 9월말 현재 3개월 이상 물건 상태가 변동되지 않은 재산에 대한 관리 현황을 점검한 결과

1) 「압류재산 매각대행업무 편람(2012)」 43쪽에 따르면 장기보류(협의) 물건의 해소를 위해 '보류물건 해소의 날'을 지정 및 운용하도록 되어 있고, 매분기별 1회(매 분기말 10일 이내) 공매보류(협의) 사유 해소 여부를 조회하도록 되어 있음

가. 공매보류사유 해소 여부 확인 불철저

□ 체납자 ○○○ 소유 압류재산(□□세무서 XXXX-XXXXX-XXX)은 2016. 3. 10. 상속인 확인을 사유로 공매를 보류한 후 감사일 현재까지 공매보류 사유 해소 여부를 조회하지 않는 등

- [표 5]와 같이 물건 상태를 공매보류로 등록한 후 공매보류사유 해소 여부를 조회한 이력이 전혀 없는 사례가 59건, 공매보류사유 해소 여부를 조회한지 300일 이상 경과한 사례도 41건이 있는 것으로 확인됨

[표 5] 공매 보류사유 해소 여부 조회 후 기간 경과 현황

(단위 : 건)

합계	90일 이상 300일 미만	300일 이상	조회이력 없음
“기재 생략”			

나. 공매 해제 및 체납처분비 청구 불철저

□ 체납자 ○○○ 소유 압류재산(□□군청 XXXX-XXXXX-XXX)은 2014. 8. 13. 체납액 일부납부로 공매를 중지한 후 2016. 9. 20. 체납액 완납으로 압류가 해제되었음에도 1년 1월 27일이 경과한 2017. 11. 16.에서야 공매대행을 해제한 것으로 확인되는 등

- [표 6]과 같이 총 14건의 재산은 공매대행 해제 대상인데도 짧게는 14일, 길게는 1년 1월 27일이 지나도록 공매대행을 해제하지 않았고 체납처분비 6,955천 원(공매행정비 4,383천 원, 해제수수료 2,572천 원)도 장기간 청구하지 아니한 사실이 있음

[표 6] 공매 미해제 및 체납처분비 미청구 현황

(단위 : 일, 천 원)

구분	위임기관	관리번호	체납자	압류해제일	경과일수	미청구 체납처분비
----	------	------	-----	-------	------	--------------

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

- ◇ 강원지역본부장은 장기간 공매 보류 중인 물건(100건)에 대하여 보류 사유가 해소되었는지 여부를 점검하고
 - 압류가 말소된 14건의 재산에 대해서는 신속히 공매대행을 해제하고 체납처분비 6,955천 원을 위임관서에 청구하여 회수하는 등 관련 업무를 철저히 하며, 관련자 팀장 ○○○ 등 2명에게는 주의를 촉구하시기 바람. (시정)